



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 14 rajeb 1427 – 8 août 2006

149^{ème} année

N° 63

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 2006-2102 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de magistrature au profit des magistrats de la cour des comptes au titre de l'année 2006..... **2125**

Décret n° 2006-2103 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de procédure au profit du personnel du corps des greffes de la cour des comptes au titre de l'année 2006..... **2125**

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Décret n° 2006-2104 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité spécifique dite « indemnité de contrôle des règlements municipaux » allouée aux agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux au titre de l'année 2006..... **2126**

Décret n° 2006-2105 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité spécifique dite « indemnité municipale de l'hygiène et de l'enlèvement des ordures ménagères » allouée à certaines catégories d'ouvriers des communes et des conseils régionaux au titre de l'année 2006..... **2127**

Nomination de deux gouverneurs..... **2127**

Cessation de fonctions d'un gouverneur..... **2127**

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Décret n° 2006-2109 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de procédure au profit des personnels du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire au titre de l'année 2006.....	2128
Nomination des membres de la commission nationale de droit international humanitaire.....	2128

Ministère de la Défense Nationale

Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'office de développement de Régim Maâtoug.....	2129
---	------

Ministère des Finances

Création de deux bureaux de contrôle des impôts.....	2129
Création d'un poste comptable.....	2129

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'agence tunisienne de la coopération technique.....	2129
Nomination de deux membres au conseil d'entreprise de l'agence de promotion de l'investissement extérieur.....	2129

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2006-2110 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de rédaction au profit des agents du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière au titre de l'année 2006.....	2129
---	------

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Décret n° 2006-2111 du 31 juillet 2006, portant changement de vocation de la parcelle de terre agricole classée en autres zones agricoles au gouvernorat de Gabès.....	2130
Décret n° 2006-2112 du 31 juillet 2006, portant approbation du cahier des charges relatif à la production et à l'utilisation de l'eau provenant des ressources hydrauliques non conventionnelles.....	2131

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

Décret n° 2006-2113 du 31 juillet 2006, déclarant d'utilité publique, les travaux de réhabilitation de la zone industrielle Sidi Salem du gouvernorat de Sfax.....	2139
--	------

Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Nomination d'ingénieurs généraux.....	2139
Nomination de deux architectes généraux.....	2139
Nomination d'ingénieurs en chef.....	2139
Nomination d'architectes en chef.....	2139

Ministère du Transport

Décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006, fixant les conditions relatives à la nationalité et à la qualification professionnelle de la personne désirant exercer l'une des activités prévues aux articles 22, 25, 28, 30 et 33 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004 portant organisation des transports terrestres.....	2140
Nomination d'un membre au conseil d'administration de la société des transports de Tunis.....	2157

Ministère des Technologies de la Communication

Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'office national des postes.....	2157
Nomination d'un membre au conseil d'entreprises du centre d'information, de formation, de documentation et d'études en technologies des communications.....	2157

Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique

Nomination de deux membres au conseil d'administration de la société Promosport..... 2157

Ministère de la Santé Publique

Décret n° 2006-2119 du 31 juillet 2006, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de l'office national de la famille et de la population..... 2158

Décret n° 2006-2120 du 31 juillet 2006, portant création d'instituts supérieurs des sciences infirmières..... 2164

Décret n° 2006-2121 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité des services hospitaliers allouée au personnel médecin dentiste hospitalo-universitaire... 2164

Décret n° 2006-2122 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité des services hospitaliers allouée au personnel médical hospitalo-universitaire..... 2165

Décret n° 2006-2123 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité des services hospitaliers allouée au personnel pharmacien hospitalo-universitaire..... 2165

Décret n° 2006-2124 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de non clientèle allouée au corps médical des hôpitaux..... 2166

Décret n° 2006-2125 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de non clientèle allouée au corps des inspecteurs médicaux et juxtamédicaux..... 2166

Décret n° 2006-2126 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de plein-temps allouée aux pharmaciens de la santé publique..... 2167

Décret n° 2006-2127 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de plein-temps allouée aux médecins dentistes de la santé publique..... 2167

Décret n° 2006-2128 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2005, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de plein-temps allouée au corps médical hospitalo-sanitaire..... 2168

Décret n° 2006-2129 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de résidanat allouée aux résidents en médecine dentaire..... 2168

Décret n° 2006-2130 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de résidanat allouée aux résidents en médecine..... 2169

Décret n° 2006-2131 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de résidanat allouée aux résidents en Pharmacie..... 2169

Décret n° 2006-2132 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de stage interné allouée aux stagiaires internés en médecine..... 2170

Décret n° 2006-2133 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de stage interné allouée aux stagiaires internés en médecine dentaire..... 2170

Nomination du directeur général du centre national de pharmacovigilance..... 2170

Nomination de membres au conseil d'administration de l'hôpital Aziza Othmana de Tunis..... 2171

Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'institut Pasteur de Tunis.... 2171

Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'institut national de nutrition et de technologie alimentaire de Tunis..... 2171

Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital La Rabta de Tunis.. 2171

Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital Farhat Hached de Sousse..... 2171

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger

Décret n° 2006-2135 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de non clientèle aux agents du corps de l'inspection médicale du travail, au titre de l'année 2006.....	2171
Décret n° 2006-2136 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de conciliation aux agents du corps de conciliation, au titre de l'année 2006.....	2172
Nomination d'un chargé de mission.....	2172
Nomination d'un chef de bureau.....	2172

Ministère de l'Education et de la Formation

Décret n° 2006-2139 du 31 juillet 2006, portant approbation du statut particulier du personnel du centre national pédagogique.....	2172
Décret n° 2006-2140 du 31 juillet 2006, portant approbation du statut particulier du personnel de l'office des logements des personnels du ministère de l'éducation.....	2173
Maintien en activité dans le secteur public.....	2173
Nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'office des logements des personnels du ministère de l'éducation.....	2173

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Décret n° 2006-2142 du 31 juillet 2006, portant création de deux établissements des œuvres universitaires.....	2174
--	------

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2006-2102 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de magistrature au profit des magistrats de la cour des comptes au titre de l'année 2006.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970, par la loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990 et modifiée et complétée par la loi organique n° 2001-75 du 17 juillet 2001,

Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la cour des comptes, ratifié par la loi n° 70-46 du 20 novembre 1970, telle qu'elle a été modifiée par le décret-loi n° 74-18 du 24 octobre 1974, par la loi n° 81-3 du 23 janvier 1981, par la loi n° 86-76 du 28 juillet 1986, par la loi organique n° 90-83 du 29 octobre 1990 et par la loi organique n° 2001-77 du 24 juillet 2001,

Vu le décret n° 71-222 du 29 mai 1971, portant fixation de la rémunération du personnel de la cour des comptes, tel qu'il a été modifié par le décret n° 85-1090 du 7 septembre 1985 et par le décret n° 97-2134 du 10 novembre 1997,

Vu le décret n° 85-907 du 1^{er} juillet 1985, portant attribution d'une indemnité de magistrature aux magistrats de la cour des comptes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2005-3162 du 12 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de magistrature allouée aux magistrats de la cour des comptes durant la période 2005-2007 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est octroyée à compter du 1^{er} octobre 2006, la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de magistrature allouée aux magistrats de la cour des comptes, prévue par le décret n° 2005-3162 susvisé conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Grades et fonctions	Montant mensuel de la majoration
Le premier président Le commissaire général du gouvernement Le secrétaire général Les présidents de chambres Les commissaires du gouvernement Les présidents de section Les conseillers rangés à partir du 10 ^{ème} niveau de la sous catégorie « A1 » de la grille des salaires	66
Les conseillers	55
Les conseillers-adjoints	47

Art. 2. - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration de même nature.

Art. 3. - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-2103 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de procédure au profit du personnel du corps des greffes de la cour des comptes au titre de l'année 2006.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970, par la loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990, et modifiée et complétée par la loi organique n° 2001-75 du 17 juillet 2001,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, et complétée par la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 92-2125 du 7 décembre 1992, portant institution d'une indemnité de procédure au profit du personnel du corps des greffes de la cour des comptes, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-2582 du 20 décembre 1993,

Vu le décret n° 2000-506 du 29 février 2000, fixant le statut particulier au personnel du corps des greffes de la cour des comptes,

Vu le décret n° 2005-3164 du 12 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de procédure allouée au personnel du corps des greffes de la cour des comptes durant la période 2005-2007 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est octroyée à compter du 1^{er} juillet 2006, la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de procédure allouée au personnel du corps des greffes de la cour des comptes prévue par le décret n°2005-3164 susvisé conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars	
Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2006
* Administrateur général de greffe de la cour des comptes	31
* Administrateur en chef de greffe de la cour des comptes	31
* Administrateur conseiller de greffe de la cour des comptes	31
* Administrateur de greffe de la cour des comptes	27,5
* Greffier principal de la cour des comptes	24
* Greffier de la cour des comptes	19
* Greffier-adjoint de la cour des comptes	16
* Huissier de la cour des comptes	14,5

Art. 2. - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration de même nature.

Art. 3. - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Décret n° 2006-2104 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité spécifique dite « indemnité de contrôle des règlements municipaux » allouée aux agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux au titre de l'année 2006.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 modifiée et complétée par la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985 et la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, modifiée et complétée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur modifié et complété par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 92-1730 du 28 septembre 1992, portant institution d'une indemnité spécifique dite « indemnité de contrôle des règlements municipaux » allouée aux agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux modifié par le décret n° 2004-1327 du 7 juin 2004,

Vu le décret n° 2005-3165 du 12 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité spécifique dite « indemnité de contrôle des règlements municipaux » durant la période 2005-2007 et octroi de la première tranche au profit des agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux bénéficiaires de cette indemnité,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est accordée à compter du 1^{er} juillet 2006, la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité spécifique dite « indemnité de contrôle des règlements municipaux » allouée aux agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux prévue par les décrets susvisés, et ce, conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars	
Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2006
Inspecteur des règlements municipaux	27,5
Attaché d'inspection des règlements municipaux	24
Contrôleur des règlements municipaux	19
Surveillant des règlements municipaux	16

Art. 2. - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration de même nature et qui couvre les mêmes charges.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-2105 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité spécifique dite « indemnité municipale de l'hygiène et de l'enlèvement des ordures ménagères » allouée à certaines catégories d'ouvriers des communes et des conseils régionaux au titre de l'année 2006.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, modifiée et complétée par la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985 et la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des Etablissements publics à caractère administratif, modifiée et complétée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur modifié et complété par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001.

Vu le décret n° 90-1293 du 18 août 1990, portant institution d'une indemnité municipale de l'hygiène et de l'enlèvement des ordures ménagères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 91-2005 du 24 décembre 1991, étendant le bénéfice de l'indemnité municipale de l'hygiène et de l'enlèvement des ordures ménagères, instituée par le décret n° 90-1293 du 18 août 1990 aux catégories d'ouvriers des conseils régionaux,

Vu le décret n° 2005-3166 du 12 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité spécifique dite « indemnité municipale de l'hygiène et de l'enlèvement des ordures ménagères » durant la période 2005-2007 et octroi de la première tranche au profit de certaines catégories d'ouvriers des communes et des conseils régionaux bénéficiaires de cette indemnité,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier : Est accordée à compter du 1er juillet 2006, la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité spécifique dite « indemnité municipale de l'hygiène et de l'enlèvement des ordures ménagères » allouée à certaines catégories d'ouvriers des communes et des conseils régionaux prévue par les décrets susvisés, et ce, conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Unités	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2006
Ouvriers de la 3 ^{ème} unité	19
Ouvriers de la 2 ^{ème} unité	16
Ouvriers de la 1 ^{ère} unité	14,5

Art. 2. - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration de même nature.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-2106 du 31 juillet 2006.

Monsieur Taïeb Aloui est chargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Mahdia à compter du 10 juillet 2006.

Par décret n° 2006-2107 du 31 juillet 2006.

Monsieur Abdelkarim Misbah est chargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Gabès à compter du 10 juillet 2006.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2006-2108 du 31 juillet 2006.

Monsieur Ali Ksiksi est déchargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Sfax à compter du 10 juillet 2006.

Décret n° 2006-2109 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de procédure au profit des personnels du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire au titre de l'année 2006.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 92-850 du 11 mai 1992, portant institution d'une indemnité de procédure au profit des personnels du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-2452 du 17 octobre 2000,

Vu le décret n° 99-1623 du 26 juillet 1999, fixant le statut particulier au personnel du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire,

Vu le décret n° 2005-3169 du 12 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de procédure durant la période 2005-2007 et octroi de la première tranche au profit des personnels du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1er juillet 2006, la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de procédure au profit des personnels du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire au titre de l'année 2006 conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2006
Administrateur général de greffe de juridiction	31
Administrateur en chef de greffe de juridiction	31
Administrateur conseiller de greffe de juridiction	31
Administrateur de greffe de juridiction	27.5
Greffier principal de juridiction	24
Greffier de juridiction	19
Greffier adjoint de juridiction	16
Huissier de juridiction	14,5

Art. 2. - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration de même nature.

Art. 3. - Le ministre de la justice et des droits de l'Homme et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 4 août 2006.

Sont désignés en qualité de membres de la commission nationale de droit international humanitaire Messieurs et Mesdames :

- le ministre de la justice et des droits de l'Homme, ou son représentant : président,
- le coordinateur général des droits de l'Homme,
- Kheireddine Ben Soltane représentant du premier ministère,
- Mustapha Alouï représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,
- Monia Ammar représentante du ministère de la justice et des droits de l'Homme,
- Sami Saïdi représentant du ministère des affaires étrangères,
- Taoufik Chouk représentant du ministère de la défense nationale,
- Adel Chaouch Hélaï représentant du ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers,
- Hédi Amamou représentant du ministère de l'environnement et du développement rural,
- Najet Ben Salah représentante du ministère des affaires de la femme, la famille, l'enfance et les personnes âgées,
- Latifa Mkaïem représentante du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
- Abdennaceur Ben Salem représentant du ministère de la santé publique,
- Samia Chouba représentante du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger,
- Najib Ayed représentant du ministère de l'éducation et de la formation,
- Kamel Ben Massaoud représentant du ministère de l'enseignement supérieur,
- Habib Slim représentant du comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
- Meriam Houij représentante de l'union tunisienne de solidarité,
- Taoufik Ouannes représentant de l'association du croissant rouge tunisien.

Sont également désignés en tant que personnalités nationales connues pour leur compétence dans le domaine du droit international humanitaire Madame et Messieurs :

- Amna Aouij,
- Abdallah El Ahmadi,
- Taoufik Bou Achba.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATION

Par arrêté du ministre de la défense nationale du 28 juillet 2006.

Monsieur Sami Ben Mabrouk, est nommé membre représentant le ministère des finances au conseil d'entreprise de l'office de développement de Régim Maâtoug, et ce, en remplacement de Monsieur Ridha Abbes.

MINISTERE DES FINANCES

BUREAUX DE CONTROLE DES IMPOTS

Par arrêté du ministre des finances du 28 juillet 2006.

Est créé à compter du 1^{er} juillet 2006 au centre régional du contrôle des impôts de l'Ariana à la direction générale du contrôle fiscal, un nouveau bureau de contrôle des impôts dénommé bureau de contrôle des impôts la cité administrative.

La compétence territoriale du bureau de contrôle des impôts la Cité administrative couvre les secteurs suivants de la délégation de l'Ariana Ville du gouvernement de l'Ariana :

- Secteur de l'Ariana Ville
- Secteur de la Nouvelle Ariana
- Secteur d'El Yasmina
- Secteur d'Etaamir

Par arrêté du ministre des finances du 28 juillet 2006.

Est créé à compter du 1^{er} juillet 2006 au centre régional du contrôle des impôts de Jendouba à la direction générale du contrôle fiscal un nouveau bureau de contrôle des impôts dénommé bureau de contrôle des impôts Aïn-Draham.

La compétence territoriale du bureau de contrôle des impôts Aïn Draham couvre les secteurs de la délégation d'Aïn Draham du gouvernement de Jendouba.

POSTE COMPTABLE

Par arrêté du ministre des finances du 28 juillet 2006.

Il est créé, à compter du 17 juillet 2006, un poste comptable pour la perception du produit de la débite des produits monopolisés à Kalaâ Kébira.

Ledit poste est chargé principalement de la perception du produit de la vente des produits monopolisés par le centre de distribution desdits produits à Kalaâ Kébira relevant de la manufacture des tabacs à Kairouan.

La recette des finances à Kalaâ Kébira est déchargée à partir de la même date de la gestion des produits monopolisés.

Le poste comptable pour la perception du produit de la débite des produits monopolisés, à Kalaâ Kébira, ainsi que sa caisse, sont classés en 1^{ère} catégorie.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 28 juillet 2006.

Madame Kaouther Naji est nommée membre représentant le premier ministère au conseil d'entreprise de l'agence tunisienne de la coopération technique, en remplacement de Mme Saïda Magherbi.

Par arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 28 juillet 2006.

Madame Saïda Magherbi est nommée membre représentant le Premier ministère au conseil d'entreprise de l'agence de promotion de l'investissement extérieur, en remplacement de Mr Saleh Ayouni.

Par arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 28 juillet 2006.

Madame Ibtissem Sabri est nommée membre représentant le ministère du développement et de la coopération internationale au conseil d'entreprise de l'agence de promotion de l'investissement extérieur, en remplacement du Mr Amor Selmi.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2006-2110 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de rédaction au profit des agents du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière au titre de l'année 2006.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, fixant la loi des finances pour la gestion de l'année 1971 et notamment son article 36, tel qu'il a été modifié par la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 , portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 92-2086 du 23 novembre 1992, relatif aux indemnités allouées aux membres du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2000-519 du 29 février 2000;

Vu le décret n° 2000-52 du 3 janvier 2000, fixant le statut particulier des personnels du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 2005-3187 du 12 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de rédaction au profit des agents du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière durant la période 2005-2007, et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2006, la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de rédaction au profit des agents du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière, au titre de l'année 2006, conformément aux indications du tableau ci -après :

(En dinars)

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2006
Rédacteur général d'actes de la conservation de la propriété foncière	31
Rédacteur en chef d'actes de la conservation de la propriété foncière	31
Rédacteur principal d'actes de la conservation de la propriété foncière	31
Rédacteur d'actes de la conservation de la propriété foncière	31
Rédacteur adjoint d'actes de la conservation de la propriété foncière	27,5

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Décret n° 2006-2111 du 31 juillet 2006, portant changement de vocation de la parcelle de terre agricole classée en autres zones agricoles au gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003 -78 du 29 décembre 2003 et par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 88-81 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gabès,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Gabès consigné dans le procès verbal de sa réunion du 24 novembre 2005,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre agricole, d'une superficie de 5000m², classée en autres zones agricoles, sise à la délégation de Matmata El Jadida au gouvernorat de Gabès, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'un projet touristique.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-2112 du 31 juillet 2006, portant approbation du cahier des charges relatif à la production et à l'utilisation de l'eau provenant des ressources hydrauliques non conventionnelles.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001 et notamment son article 88 (nouveau),

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 12 janvier 2005, fixant l'organisme concerné par la délivrance de l'attestation sanitaire d'utilisation des matériaux et objet destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et les conditions de son octroi.

Vu l'avis du ministre de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est approuvé, le cahier des charges relatif à la production et à l'utilisation de l'eau provenant des ressources hydrauliques non conventionnelles annexé au présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Cahier des charges relatif à la production et à l'utilisation de l'eau provenant des ressources hydrauliques non conventionnelles

-***-

Chapitre premier : Dispositions générales

Article premier : Les dispositions du présent cahier des charges sont applicables à toutes les opérations relatives à la production et à l'utilisation de l'eau provenant des ressources hydrauliques non conventionnelles à travers le dessalement des eaux salées et les eaux de mer et la réutilisation des eaux traitées et ce au profit du privé ou pour le compte d'autrui dans des zones touristiques ou industrielles déterminées.

La production et l'utilisation de l'eau provenant des ressources hydrauliques non conventionnelles sont soumises au code des eaux et notamment les articles 87 (nouveau), 88 (nouveau), du 97 jusqu'à 106 et aux dispositions du présent cahier.

Article 2 : Le présent cahier des charges comprend 26 articles et cinq chapitres repartis comme suit :

- le premier chapitre est consacré aux dispositions générales.
- le deuxième chapitre se rapporte aux conditions générales relatives à la production et à l'utilisation de l'eau provenant des ressources hydrauliques non conventionnelles.
- le troisième chapitre fixe les conditions spéciales relatives à la production et l'utilisation de l'eau provenant des ressources hydrauliques non conventionnelles,
- le quatrième chapitre se rapporte au domaine de l'intervention de l'administration .
- le cinquième chapitre comprend les infractions et les sanctions.

La fiche de renseignement annexée au présent cahier est considérée comme étant une partie intégrante de ce cahier.

Article 3 : En entend par la production des eaux provenant des ressources hydrauliques non conventionnelles au sens du présent cahier des charges : le dessalement des eaux salées et des eaux de mer et le traitement des eaux de rejet industrielles et sanitaires à conditions qu'elles ne soient pas utilisées comme eau de boisson.

Article 4 : En cas de production pour son propre compte, toute personne physique ou morale peut produire et utiliser l'eau provenant des ressources hydrauliques non conventionnelles à condition qu'elles soient dans une zone touristique ou industrielle déterminée et qu'elles répondent aux conditions prévues au présent cahier.

En cas de production pour le compte d'autrui, toute personne physique ou morale peut produire et utiliser les eaux provenant des ressources hydrauliques non conventionnelles à condition qu'elles soient dans une zone touristique ou industrielle déterminée et qu'elles répondent aux conditions prévues au présent cahier et au contrat de concession.

Chapitre II :

Les conditions générales relatives à la production et à l'utilisation de l'eau provenant des ressources hydrauliques non conventionnelles

Première section : Les conditions administratives

Article 5 : Toute personne désirant produire et utiliser les eaux provenant des ressources hydrauliques non conventionnelles pour son propre compte ou pour le compte d'autrui doit déposer au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques (la direction générale du génie rural et de l'exploitation des eaux), 30 Rue Alain Savary- Tunis, deux copies du présent cahier des charges signées de sa part et dont toutes les pages sont paraphées, en plus d'une fiche de renseignement lui est annexée, remplie soigneusement. L'intéressé doit garder une copie des deux documents visés par l'administration en vue de prouver son information.

Article 6 : La déclaration de création d'une unité de production et d'utilisation de l'eau provenant des ressources hydrauliques non conventionnelles s'effectue auprès de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux en vue de son information dans un délai minimum d'un mois avant la date de démarrage de l'activité de l'unité.

Les services régionaux de l'hygiène et les services de l'office national d'assainissement doivent être avisés dans le même délais susvisé de toute création d'unité de production dans ce domaine.

Article 7 : Le propriétaire de l'unité de production et d'utilisation de l'eau provenant des ressources hydrauliques non conventionnelles doit présenter à chaque demande à l'administration une copie du présent cahier des charges signée et tout autre document exigé par la législation et la réglementation en vigueur et notamment :

- une copie de l'étude technique du projet fixant notamment les normes techniques des outils et équipements et les produits à utiliser dans l'unité de production.
- une copie de l'avis favorable des services compétents de l'agence nationale de la protection de l'environnement, en se basant sur l'étude d'impact sur l'environnement.
- toute autre autorisation exigée dans ce domaine conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Deuxième section : Les conditions techniques

Premier paragraphe : Les conditions de création des unités de production et d'utilisation de l'eau provenant des ressources hydrauliques non conventionnelles :

Article 8 : Tout propriétaire d'une unité de production et d'utilisation de l'eau provenant des ressources hydrauliques non conventionnelles doit prendre en considération la préservation de l'environnement lors du choix de l'emplacement de l'unité ainsi qu'au moment de l'extraction des eaux et du drainage des eaux de rejet en cas d'utilisation de la méthode de dessalement.

Il doit en outre communiquer à la direction générale des ressources hydrauliques au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques un plan de situation délimitant le lieu de création de l'unité.

Article 9 : L'accord de la direction générale des ressources hydrauliques au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques ainsi que celui des autres structures compétentes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur est exigé en cas de production et d'utilisation de l'eau provenant des ressources hydrauliques non conventionnelles à travers le dessalement des eaux salées.

Article 10 : Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent cahier et en cas de production et d'utilisation de l'eau provenant des ressources hydrauliques non conventionnelles pour la boisson dans une zone touristique ou industrielle :

- le degré de salinité des eaux distribuées ne doit pas dépasser 1.5 g/l tout en respectant les autres normes tunisiennes relatives à l'eau potable concernant la qualité physico-chimique et bactériologique et les dispositions des articles du 97 jusqu'au 106 du code des eaux.

- l'unité de production doit être conçue d'une manière susceptible de satisfaire les besoins en eau de la zone pour une période de cinq ans au minimum à partir de la date de l'entrée en production de l'unité.
- Les canaux et le matériel utilisés doivent être conformes aux normes techniques en vigueur et répondent aux conditions prévues à l'arrête du ministre de la santé publique du 12 janvier 2005, fixant l'organisme concerné par la délivrance de l'attestation sanitaire d'utilisation des matériaux et objets destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et les conditions de son octroi.

Article 11 : l'unité de production et d'utilisation de l'eau provenant des ressources hydrauliques non conventionnelles doit répondre aux normes suivantes :

- elle doit être équipée d'une manière à assurer la continuité de production et de distribution des eaux en quantité et en qualité requise sans interruption et ce par la fourniture de tout le matériel et les produits nécessaires.
- elle doit être équipée des outils de mesures nécessaires au contrôle du matériel et de la qualité des eaux brutes, produites et distribuées.
- elle doit être équipée de tous les moyens nécessaires à la protection sanitaire et à la sécurité professionnelle notamment lors de l'utilisation des produits chimiques dangereux et ce conformément à la réglementation en vigueur.
- elle doit être équipée d'une citerne dont la capacité ne doit pas être inférieure à la quantité consommée durant six heures de la période de pointe de la consommation de la cinquième année à compter de la date d'entrée en production de l'unité.
- Les canaux et le matériel utilisés doivent être conformes aux normes techniques susceptibles de réaliser l'économie d'eau et d'éviter les fuites de distribution des eaux dans la zone touristique ou industrielle.

Paragraphe 2 : *Le fonctionnement des unités de production et de l'utilisation des eaux provenant des ressources hydrauliques non conventionnelles :*

Article 12 : Le propriétaire de l'unité de production et d'utilisation des eaux provenant des ressources hydrauliques non conventionnelles doit tenir un registre mentionnant :

- La qualité des eaux brutes, produites et distribuées selon la qualité physico-chimique et bactériologique conformément à la réglementation en matière de production et de distribution des eaux.
- La quantité des eaux brutes, produites, utilisées, distribuées et le suivi des quantités perdues et l'efficacité des moyens de traitement.
- les produits chimiques utilisés.
- les cas de fortuit rencontrés par l'unité, les périodes d'arrêt dues à une panne technique ou à l'épuisement des pièces de rechanges et des produits chimiques.

Article 13 : Le propriétaire de l'unité de production et de l'utilisation des eaux provenant des ressources hydrauliques non conventionnelles doit communiquer à la direction générale du génie rurale et de l'exploitation de l'eau au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques et à la direction de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement au ministère de la santé publique un rapport annuel déterminant tous les éléments et les indices techniques relatifs au fonctionnement de la station.

Article 14 : Le propriétaire de l'unité de production et d'utilisation des eaux provenant des ressources hydrauliques non conventionnelles doit s'approvisionner d'une manière continue des pièces de rechanges et des produits chimiques nécessaires à la continuité de l'opération de production et de l'utilisation des eaux non conventionnelles en quantité et en qualité requise.

Article 15 : Le propriétaire de l'unité de production et d'utilisation des eaux provenant des ressources hydrauliques non conventionnelles doit être gérée par un cadre spécialisé dans le domaine des eaux .

Article 16 : Le propriétaire de l'unité de production et d'utilisation des eaux provenant des ressources hydrauliques non conventionnelles doit effectuer un auto-contrôle régulier de la qualité bactériologique et physico-chimique des eaux produites ainsi que toutes les informations relatives aux opérations de nettoyages des citernes et la maintenance des outils et du matériel et toutes autres informations techniques relatives au fonctionnement de l'unité . Il doit enregistrer les résultats des analyses dans un registre spécial mis à la disposition des agents de contrôle sanitaire.

Article 17 : Le propriétaire de l'unité de production et d'utilisation des eaux provenant des ressources hydrauliques non conventionnelles doit clôturer le périmètre de protection institué conformément à l'article 122 du code des eaux.

***Paragraphe 3 : Les spécificités et les conditions
sanitaire des eaux produites :***

Article 18 : Les eaux produites sont soumises aux conditions générales relatives aux eaux de la consommation prévues par le code des eaux et notamment les dispositions relatives à l'eau destinée à la boisson, aux usages domestiques, à la fabrication des boissons gazeuses, des eaux minérales, de la glace et de tout produit alimentaire et celles destinées à l'usage agricole.

Chapitre III :

**Les conditions spéciales relatives à la production
et à l'utilisation de l'eau provenant des ressources
hydrauliques non conventionnelles**

Article 19 : La zone de distribution des eaux provenant de l'unité de production objet de ce cahier est fixée comme suit :

-
-
-

Article 20 : Outre les conditions générales prévues au présent cahier, la production et l'utilisation des eaux provenant des ressources hydrauliques non conventionnelles dans la zone de distribution prévue à l'article 19, sont soumises aux conditions spécifiques (sont fixées en ce référant à l'étude technique présentée par le demandeur à l'administration) suivantes :

-
-

Article 21 : Le propriétaire de l'unité de production et d'utilisation des eaux provenant des ressources hydrauliques non conventionnelles doit protéger les sources des eaux non conventionnelles et les canaux d'adduction et de distribution des eaux de la pollution .

Chapitre IV :

**Le domaine d'intervention de
l'administration**

Article 22 : L'unité de productions et de l'utilisation des eaux provenant des ressources hydrauliques non conventionnelles est soumise au contrôle hydrauliques, du ministère de la santé publique.

Article 23 : Le propriétaire de l'unité de production et d'utilisation des eaux provenant des ressources hydrauliques non conventionnelles doit faciliter les procédures du contrôle nécessaire effectué par les techniciens du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministère de la santé publique et de l'office national de l'assainissement ainsi que tous les agents de la police judiciaire qui peuvent entrer aux unités de production chaque fois que la nécessité l'exige.

Chapitre V : Les infractions et les sanctions

Article 24 : Les infractions des dispositions du présent cahier sont constatées et poursuivies par les agents du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques et les agents de contrôle sanitaire du ministère de la santé publique et les agents de l'office national de l'assainissement assermentés et détenant des cartes professionnelles et les agents de la police judiciaire prévues au code des eaux.

Article 25 : L'administration peut décider d'arrêter la distribution des eaux en cas de non-conformité aux conditions du présent cahier.

L'opération de production et d'utilisation des eaux ne peut être reprise que lorsqu'il est prouvé que les eaux produites sont conformes au présent cahier des charges de nouveau.

Article 26 : Lorsque l'opération de distribution des eaux est interrompue, le propriétaire de l'unité de production et d'utilisation des eaux provenant des ressources hydrauliques non conventionnelles doit fournir des eaux de substitution au cours de la période de son engagement en quantité et en qualité requise sur son propre compte et sous sa responsabilité.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

Décret n° 2006-2113 du 31 juillet 2006, déclarant d'utilité publique, les travaux de réhabilitation de la zone industrielle Sidi Salem du gouvernorat de Sfax.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994, relative à l'aménagement et à la maintenance des zones industrielles et notamment son article 11,

Vu le décret n° 94-1635 du 1^{er} août 1994, portant organisation des groupements de maintenance et de gestion des zones industrielles et mode de leur constitution et leur gestion,

Vu le décret n° 94-2000 du 26 septembre 1994, portant statuts-types des groupements de maintenance et de gestion des zones industrielles,

Vu le décret n° 94-2001 du 26 septembre 1994, relatif à la fixation des conditions et des modalités de participation des occupants, exploitants et propriétaires d'immeubles dans les zones industrielles au financement des opérations de maintenance et de gestion desdites zones,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre de l'environnement et du développement durable et du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont déclarés d'utilité publique, les travaux prévus à l'article 2 du présent décret et relatifs à la réhabilitation de la zone industrielle Sidi Salem du gouvernorat de Sfax,

Art. 2. - Les travaux de réhabilitation de la zone industrielle Sidi Salem du gouvernorat de Sfax consistent en :

- la réhabilitation et la réfection du réseau intérieur de voiries et trottoirs de la zone,
- la réhabilitation, le nettoyage et la réfection du réseau et des équipements des eaux usées de la zone,
- la réhabilitation, le nettoyage et la réfection du réseau des eaux pluviales de la zone,
- la réhabilitation et la réfection du réseau d'éclairage public de la zone,
- la réhabilitation des espaces verts de la zone,
- la réfection du réseau de la lutte contre les incendies.

Art. 3. - Le financement des travaux prévus à l'article 2 du présent décret est mis à la charge des occupants, exploitants et propriétaires d'immeubles de la zone industrielle Sidi Salem. Le coût des travaux sera réparti selon la superficie des lots.

Art. 4. - Les travaux de réhabilitation sont définis, programmés et exécutés conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi susvisée n° 94-16 du 31 janvier 1994.

Art. 5. - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre de l'environnement et du développement durable, le ministre de l'équipement de l'habitat et de l'aménagement du territoire et le gouverneur de Sfax sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-2114 du 31 juillet 2006.

Les ingénieurs en chef, dont les noms suivent, sont nommés dans le grade d'ingénieur général :

- Mohamed Selmene,
- Ghazi Cherif,
- Lotfi Braham,
- Ahmed Elkamel.

Par décret n° 2006-2115 du 31 juillet 2006.

Les architectes en chef, dont les noms suivent, sont nommés dans le grade d'architecte général :

- Manoubia Karoui,
- Rachid Chaibi.

Par décret n° 2006-2116 du 28 juillet 2006.

Les ingénieurs principaux, dont les noms suivent, sont nommés dans le grade d'ingénieur en chef :

- Noureddine Slim,
- Sami Khai,
- Fethi Ben Yahia,
- Badreddine Hbeil,
- Zouhaier Mabrouk,
- Mehdi Chelbi.

Par décret n° 2006-2117 du 28 juillet 2006.

Les architectes principaux, dont les noms suivent, sont nommés dans le grade d'architecte en chef :

- Bisma Ksentini,
- Sofiane Bouhouli,
- Raoudha Chaouch.

Décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006, fixant les conditions relatives à la nationalité et à la qualification professionnelle de la personne désirant exercer l'une des activités prévues aux articles 22, 25, 28, 30 et 33 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004 portant organisation des transports terrestres.

Le Président de la République,

Sur proposition du Ministre du Transport,

Vu le décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961 relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales ratifié par la loi n° 61-46 du 6 novembre 1961 et modifié par la loi n° 85-84 du 11 août 1985,

Vu le décret-loi n° 73-13 du 17 octobre 1973 portant réglementation des agences de voyages ratifié par la loi n° 73-68 du 19 novembre 1973 et notamment son article 10,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et l'ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006,

Vu la loi n° 97-37 du 2 juin 1997 relative au transport par route des matières dangereuses,

Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999 et l'ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment la loi n° 2004-74 du 2 août 2004,

Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004 portant organisation des transports terrestres et notamment son article 34,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du Ministère du Transport,

Vu le décret n° 87-273 du 17 février 1987 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de délivrance des licences d'agences de voyages ainsi que les modalités de délivrance de ces licences,

Vu le décret n°93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et mode de fonctionnement de la commission supérieure des investissements;

Vu le décret n°94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue;

Vu le décret n°98-2554 du 28 décembre 1998, réglementant les transports publics de personnes par voiture de taxi, de louage et le transport public rural tel que modifié par le décret n°2000-2375 du 17 octobre 2000;

Vu le décret n°2000-142 du 24 janvier 2000, fixant les catégories de permis de conduire, les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement et l'ensemble des textes l'ayant modifié et notamment le décret n°2002-3354 du 30 décembre 2002;

Vu le décret n°2004-2766 du 31 décembre 2004 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des transports terrestres prévu à l'article 36 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004 portant organisation des transports terrestres,

Vu l'avis du comité consultatif des transports terrestres prévu à l'article 36 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004 portant organisation des transports terrestres,

Vu l'avis du Ministre de l'Intérieur et du Développement local et le Ministre du Tourisme,

Vu l'avis du Tribunal Administratif,

Décète :

Article premier. – Le présent décret a pour objet de fixer les conditions relatives à la nationalité et à la qualification professionnelle et afférentes à l'exercice des activités suivantes :

- 1- Le transport touristique
- 2- Location de motocycles et de voiturettes,
- 3- La location de voitures particulières,
- 4- La location de limousines.
- 5- La location des autobus et autocars,
- 6- Le transport routier de marchandises pour le compte d'autrui par de véhicules dont le poids total autorisé est supérieur à 12 tonnes,
- 7- L'exploitation de centrales de fret,
- 8- La location de véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé est supérieur à 12 tonnes,
- 9- Le transport public routier non régulier de personnes par voitures de taxis, de louage et de transport rural,
- 10- Le transport occasionnel.

On entend par limousine, toute voiture conçue pour le transport de neuf personnes au maximum y compris le conducteur, garantissant un niveau élevé de confort et répondant aux conditions minimales suivantes :

- sa longueur doit être d'au moins 4 mètres et sa largeur d'au moins 1,75 mètres,

- le nombre de portières doit être égal à quatre au moins (deux de chaque côté)
- la distance entre les essieux doit être d'au moins 2,5 mètres,
- la cylindrée du moteur doit être au moins égale à 2 litres,

CHAPITRE PREMIER

Conditions relatives à la nationalité

Art. 2. - La personne physique désirant exercer l'une des activités prévues à l'article premier du présent décret doit être de nationalité tunisienne.

Art. 3. - La personne morale désirant exercer l'une des activités prévues à l'article premier du présent décret doit jouir de la nationalité tunisienne conformément aux dispositions du décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961 visé ci-dessus ou éventuellement obtenir l'accord de la commission supérieure des investissements prévue à l'article 3 du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 si le taux de participation des étrangers au capital de la société est supérieur à 50 %.

Est exemptée de cette condition, la personne morale qui ne jouissait pas de la nationalité tunisienne à la date de son inscription au registre des transporteurs internationaux de marchandises pour le compte d'autrui conformément à la loi n° 97-56 du 28 juillet 1997 relative à l'organisation de l'activité du transport routier de marchandises et les textes pris pour son application.

CHAPITRE DEUXIEME

Les conditions relatives à la qualification professionnelle

Art. 4. - Les activités prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, et 10 de l'article premier du présent décret ne peuvent être exercées que par des personnes morales.

Art. 5. - Le représentant légal de la personne morale désirant exercer l'une des activités prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, et 10 de l'article premier du présent décret doit remplir l'une des conditions de qualification professionnelle suivantes:

- avoir exercé durant une période d'au moins trois ans en tant que responsable à un niveau de direction dans une entreprise de transport public de personnes ou de transport touristique ou de location de voitures particulières ou de limousines ou d'autobus et autocars;
- ou être titulaire d'un diplôme délivré par une école de tourisme agréée par le Ministère du tourisme dans une spécialité ayant un rapport avec l'activité demandée et d'une attestation du baccalauréat ou d'un diplôme considéré

équivalent à ce niveau et avoir une expérience acquise en Tunisie, dans ce domaine durant une période d'au moins un an.

L'expérience professionnelle peut être acquise à l'étranger et ce, pour les personnes de nationalité tunisienne et les citoyens des pays qui reconnaissent l'expérience acquise en Tunisie et ce, sur la base de la réciprocité.

- ou être titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme homologué à ce niveau dans une spécialité ayant un rapport avec l'activité demandée,
- ou être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle pour le transport de personnes prévu à l'article 11 du présent décret.

Dans le cas où aucune des conditions de qualification professionnelle n'est remplie par le représentant légal, il faut employer à un niveau de direction une personne justifiant de cette qualification

Art. 6. - La personne physique désirant exercer l'activité de transport routier de marchandises doit être titulaire du permis de conduire de la catégorie exigée pour la conduite du véhicule à exploiter.

Est exemptée de cette condition, la personne qui n'était pas titulaire du permis de conduire exigé lors de son inscription au registre des transporteurs de marchandises pour le compte d'autrui conformément à la loi n° 97-56 du 26 juillet 1997 relative à l'organisation de l'activité du transport routier de marchandises et les textes pris pour son application.

Art. 7. – Le représentant légal de la personne morale désirant exercer l'activité de transport routier de marchandises ou l'activité de location de véhicules de transport routier de marchandises ou l'exploitation de centrale de fret doit remplir l'une des conditions de qualification professionnelle suivantes:

- avoir acquis, en Tunisie, une expérience d'au moins trois ans à un niveau de direction dans le domaine du transport terrestre de marchandises. Pour les personnes de nationalité tunisienne et les citoyens des pays qui reconnaissent l'expérience acquise en Tunisie, l'expérience professionnelle peut être acquise à l'étranger et ce, sur la base de la réciprocité,
- ou être titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme homologué à ce niveau dans une spécialité ayant un rapport avec l'activité demandée,
- ou être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle pour le transport de marchandises prévu à l'article 8 du présent décret.

Dans le cas où aucune des conditions de qualification professionnelle n'est remplie par le représentant légal, il faut employer à un niveau de direction une personne justifiant de cette qualification

Art.8. – Le certificat d'aptitude professionnelle pour le transport de marchandises est délivré par le Ministre du Transport à la personne qui réussit à un examen professionnel organisé ou supervisé par le Ministère du Transport.

Pour participer à cet examen, le candidat doit être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme considéré équivalent à ce niveau.

Pour réussir à cet examen, le candidat doit obtenir dans l'ensemble des épreuves une moyenne au moins égale à dix sur vingt.

Cet examen comprend deux épreuves écrites : la première à caractère spécifique et se rapporte aux matières prévues à l'annexe 1 du présent décret et la seconde à caractère général et se rapporte aux matières prévues à l'annexe 2 du présent décret.

Ces épreuves peuvent être sous la forme de questions à choix multiples.

Art. 9. - La personne physique désirant exercer l'activité de transport public routier non régulier de personnes par voitures de taxis, de louage et de transport rural doit remplir les conditions de qualification professionnelle suivantes:

- être titulaire du permis de conduire de la catégorie "D" ou "D1" délivré depuis au moins deux ans,
- être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle pour la conduite des voitures de taxi individuel prévu au chapitre troisième du présent décret, s'il s'agit de taxi individuel et du certificat d'aptitude professionnelle pour la conduite des voitures de taxi grand tourisme prévu au chapitre quatrième du même décret, s'il s'agit de taxi grand tourisme,
- avoir exercé en tant que conducteur auprès d'un transporteur public de personnes durant une période d'au moins un an,
- avoir suivi des cours en matière de secourisme routier.

Art. 10. - Le représentant légal de la personne morale désirant exercer l'activité de transport public routier non régulier de personnes par voitures de taxis et de louage doit remplir l'une des conditions de qualification professionnelle suivantes:

- avoir exercé durant une période d'au moins trois ans en tant que responsable à un niveau de direction dans un des domaines d'activité économique ayant un rapport avec le transport de personnes. L'expérience professionnelle peut être acquise à l'étranger et ce, pour les personnes de nationalité tunisienne et les citoyens des pays qui reconnaissent l'expérience acquise en Tunisie et ce, sur la base de la réciprocité.
- ou être titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme homologué à ce niveau dans une spécialité ayant un rapport avec l'activité demandée,

- ou être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle pour le transport de personnes prévu à l'article 11 du présent décret.

Dans le cas où aucune des conditions de qualification professionnelle n'est remplie par le représentant légal, il faut employer à un niveau de direction une personne justifiant de cette qualification.

Art.11. – Le certificat d'aptitude professionnelle pour le transport de personnes est délivré par le Ministre du Transport à la personne qui réussit à un examen professionnel organisé ou supervisé par le Ministère du Transport.

Pour participer à cet examen, le candidat doit être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme considéré équivalent à ce niveau.

Pour réussir à cet examen le candidat doit obtenir dans l'ensemble des épreuves une moyenne au moins égale à dix sur vingt.

Cet examen comprend deux épreuves écrites : la première à caractère spécifique et se rapporte aux matières prévues à l'annexe 3 du présent décret et la seconde à caractère général et se rapporte aux matières prévues à l'annexe 4 du présent décret.

Ces épreuves peuvent être sous la forme de questions à choix multiples.

CHAPITRE TROISIEME

Conditions et modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle pour la conduite des voitures de taxi individuel

Art. 12. - Le certificat d'aptitude professionnelle pour la conduite des voitures de taxi individuel est un certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de conducteur de taxi individuel dans un périmètre déterminé de transport urbain.

Art. 13. - Le certificat d'aptitude professionnelle pour la conduite des voitures de taxi individuel est délivré par le gouverneur pour les résidents du gouvernorat concerné dans la limite de la zone de compétence territoriale.

Art. 14. - Le certificat d'aptitude professionnelle pour la conduite des voitures de taxi individuel est délivré à la personne physique remplissant les conditions suivantes :

- être de nationalité tunisienne,
- être titulaire du permis de conduire de la catégorie "D" ou "D1",
- avoir passé avec succès l'examen cité à l'article 21 du présent décret.

Art. 15. - L'autorité habilitée à délivrer le certificat d'aptitude professionnelle pour la conduite des voitures de taxi individuel se charge de la préparation et de l'organisation de l'examen.

Art. 16. - Il est organisé au moins une fois tous les deux ans une session d'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle pour la conduite des voitures de taxi individuel.

La date et le lieu de déroulement de cet examen ainsi que la date limite d'envoi des candidatures sont fixés par l'autorité habilitée à préparer et organiser l'examen et sont annoncés, au moins deux mois avant la date de l'examen, par avis de presse publié sur au moins deux journaux quotidiens.

Art. 17. - Tout candidat désirant passer l'examen professionnel doit déposer un dossier auprès de l'autorité habilitée à délivrer le certificat d'aptitude professionnelle demandé.

Ce dossier doit comporter les pièces suivantes :

- une demande de participation à l'examen,
- une photocopie de la carte d'identité nationale,
- une photocopie du permis de conduire,

Art. 18. - Est rejetée, toute demande de candidature à l'examen adressée après la date limite fixée. Le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre fait foi pour déterminer la date d'envoi.

Est rejeté, tout dossier ne comportant pas l'ensemble des pièces visées à l'article 17 du présent décret.

Art. 19. - La liste définitive des candidats autorisés à passer les épreuves est arrêtée par un jury d'examen, trois jours ouvrables au moins après la date limite fixée pour l'envoi des candidatures.

Les candidats sont convoqués pour passer l'examen par lettres individuelles.

Art. 20. - Le jury d'examen est désigné par décision du gouverneur. Il se compose comme suit :

- Le gouverneur ou son représentant : président
- Un représentant du Ministère du Transport,
- Un représentant du Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire,
- Un représentant de la direction de la police de la circulation au Ministère de l'Intérieur et du Développement Local : membre
- Un représentant de la direction de la circulation de la garde nationale au Ministère de l'Intérieur et du Développement Local : membre
- Un représentant du gouvernorat : membre

- Un représentant de l'une des communes concernées : membre.

Le jury d'examen ne peut se réunir qu'en présence de la majorité de ses membres

Art. 21. - L'examen comporte deux épreuves écrites et une épreuve orale.

Les épreuves écrites comportent :

- a) une épreuve de tarification notée sur vingt points,
- b) une épreuve de connaissance de la législation et de la réglementation régissant le transport public de personnes par voitures de taxi individuel notée sur quarante points,

L'épreuve orale est relative à la connaissance de la géographie du périmètre de transport urbain, à l'expression orale et à la présentation générale notée sur quarante points.

Art. 22. - Lors du déroulement des épreuves écrites, il est strictement interdit aux candidats :

- a) d'introduire dans la salle d'examen ou de consulter tout document, sauf décision contraire du jury d'examen,
- b) de discuter entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur,
- c) de sortir de la salle d'examen sans l'autorisation de l'un des agents chargés de la surveillance des épreuves,
- d) de quitter définitivement la salle d'examen sans remettre les copies relatives aux épreuves passées.

Nonobstant toutes poursuites judiciaires, le non respect de ces dispositions entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves passées et sa privation de la participation à la session d'examen suivante.

Art. 23. – Pour passer l'épreuve orale, le candidat doit avoir obtenu aux deux épreuves écrites un total de notes égal à trente points au moins sur soixante.

Art. 24. – Les candidats déclarés aptes à passer l'épreuve orale sont informés par lettres individuelles fixant la date et le lieu de déroulement de l'épreuve et ce, trente jours au moins avant la date de déroulement de cette épreuve.

Art. 25. – Pour être déclaré admis le candidat doit avoir obtenu un total de notes égal à cinquante points au moins sur cent à l'ensemble des épreuves.

Le jury d'examen arrête la liste des candidats déclarés admis dont l'annonce est faite par son président.

Art. 26. – Les candidats déclarés admis en sont informés par lettres individuelles, à la suite desquelles les certificats d'aptitude professionnelle leur sont délivrés.

Art. 27. – Le certificat d'aptitude professionnelle pour la conduite de voitures de taxi individuel a une validité permanente.

Art. 28. – Le certificat d'aptitude professionnelle pour la conduite de voitures de taxi individuel doit contenir les mentions et informations suivantes :

- "République Tunisienne", "Ministère de l'Intérieur et du Développement Local", "Gouvernorat de" et le cas échéant "Commune de",
- les nom et prénom du titulaire,
- le numéro de sa carte d'identité nationale,
- la zone de validité du certificat d'aptitude professionnelle.

Art. 29. – Pour l'obtention d'un duplicata du certificat d'aptitude professionnelle pour la conduite de voitures de taxi individuel, en cas de perte ou de détérioration, le dossier à présenter doit comporter les pièces suivantes :

- une demande écrite,
- une attestation de perte, le cas échéant,
- l'ancien certificat en cas de détérioration,

Art. 30. – L'extension de la zone de validité du certificat d'aptitude professionnelle pour la conduite de voitures de taxi individuel à un autre périmètre de transport urbain ou à un périmètre plus étendu est soumise aux mêmes conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle citées à l'article 14 du présent décret.

La modification par l'autorité administrative compétente des limites du périmètre de transport urbain entraîne automatiquement la modification de la zone de validité des certificats d'aptitude professionnelle déjà délivrés pour ce périmètre.

Art. 31. – Les "permis de places" délivrés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables dans la limite des périmètres de transport urbain concernés jusqu'à l'expiration de leur validité.

Pour le renouvellement de ces permis, les intéressés doivent déposer un dossier auprès de l'autorité habilitée à délivrer le certificat d'aptitude professionnelle comportant les pièces suivantes :

- une demande,
- l'ancien "permis de places",

Les "certificats de conduite professionnelle" délivrés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables dans la limite des périmètres de transport urbain concernés.

L'extension de la zone de validité de ces permis et certificats est soumise aux mêmes conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle citées à l'article 14 du présent décret. Toutefois, les étrangers titulaires de "permis de places" ou de "certificats de conduite professionnelle" avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont exemptés de la condition relative à la nationalité tunisienne.

CHAPITRE QUATRIEME

Conditions et modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle pour la conduite des voitures de taxi grand tourisme

Art. 32. - Le certificat d'aptitude professionnelle pour la conduite des voitures de taxi grand tourisme est un certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de conducteur de taxi grand tourisme dans un périmètre déterminé de transport pouvant couvrir tout le territoire de la république.

Art. 33. - Le certificat d'aptitude professionnelle pour la conduite des voitures de taxi grand tourisme est délivré par le Ministre du Transport au candidat qui réussit à un examen professionnel organisé par le Ministère du Transport.

Art. 34. – Tout candidat désirant passer l'examen professionnel cité à l'article 33 du présent décret doit remplir les conditions suivantes :

- être de nationalité tunisienne,
- être titulaire du permis de conduire de la catégorie "D" ou "D1",

Art. 35. – L'examen cité à l'article 33 du présent décret est organisé au moins une fois tous les trois ans par les services compétents du Ministère du Transport.

La date et le lieu de déroulement de cet examen ainsi que la date limite d'envoi des candidatures sont fixés par décision du Ministre du Transport et sont annoncés, au moins deux mois avant la date de l'examen, par avis de presse publié sur au moins deux journaux quotidiens.

Art. 36. - Tout candidat désirant passer l'examen professionnel visé à l'article 33 du présent décret doit déposer un dossier auprès des services compétents du Ministère du Transport.

Ce dossier doit comporter les pièces suivantes :

- une demande de participation à l'examen,
- une photocopie de la carte d'identité nationale,
- une photocopie du permis de conduire,

Art. 37. - Est rejetée, toute demande de candidature à l'examen adressée après la date limite fixée. Le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre du Ministère du Transport fait foi pour déterminer la date d'envoi.

Est rejeté, tout dossier ne comportant pas l'ensemble des pièces visées à l'article 36 du présent décret.

Art. 38. - La liste définitive des candidats autorisés à passer les épreuves est arrêtée par un jury d'examen, trois jours ouvrables au moins après la date limite fixée pour l'envoi des candidatures. Les candidats sont convoqués pour passer l'examen par lettres individuelles.

Art. 39. - Le jury d'examen est désigné par décision du Ministre du Transport. Il se compose comme suit :

- le Directeur Général des Transports Terrestres ou son représentant : président,
- deux représentants du Ministère de l'Intérieur et du Développement Local (un représentant de la direction de la police de la circulation et un représentant de la direction de la garde nationale) : membres,
- Un représentant du Ministère du Transport : membre,
- Un représentant du Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire : membre,
- Un représentant du Ministère du Tourisme : membre,
- Un représentant de l'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (chambre syndicale nationale des voitures de taxi grand tourisme) : membre.

Le jury d'examen ne peut se réunir qu'en présence de la majorité de ses membres

Art. 40. - L'examen visé à l'article 33 du présent décret comporte trois épreuves écrites et deux épreuves orales dont une optionnelle.

Les épreuves écrites comportent :

- une épreuve de rédaction en langue française notée sur vingt points,
- une épreuve sur la manière de calculer le tarif en langue arabe notée sur vingt points.
- une épreuve de connaissance de la législation et de la réglementation organisant le transport public de personnes par voitures de taxi grand tourisme en langue arabe notée sur vingt points.

Les épreuves orales comportent :

- une épreuve de connaissance de la géographie et du réseau routier de la Tunisie en langue arabe notée sur quarante points,
- une épreuve optionnelle de connaissance d'une troisième langue parmi l'anglais, l'allemand et l'italien, notée sur vingt points.

Art. 41. - Lors du déroulement des épreuves écrites, il est strictement interdit aux candidats :

- a) d'introduire dans la salle d'examen tout document, sauf décision contraire du jury d'examen,
- b) de discuter entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur;
- c) de sortir de la salle d'examen sans l'autorisation de l'un des agents chargés de la surveillance des épreuves,
- d) de quitter définitivement la salle d'examen sans remettre les copies relatives aux épreuves passées.

Nonobstant toutes poursuites judiciaires, le non respect de ces dispositions entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a passées et sa privation de la participation à la session d'examen suivante et ce après son audition.

Art. 42. - Pour passer les deux épreuves orales, le candidat doit avoir obtenu un total de notes égal à trente points au moins sur un total de soixante à l'ensemble des épreuves écrites.

Art. 43. - Les candidats déclarés aptes à passer les épreuves orales sont informés par lettres individuelles fixant la date et le lieu de déroulement des épreuves et ce, trente jours au moins avant la date de déroulement de ces épreuves.

Art. 44. - Pour être déclaré admis, le candidat doit avoir obtenu un total de notes égal à cinquante points au moins sur cent, à l'ensemble des épreuves à l'exception de l'épreuve optionnelle.

Il est accordé aux candidats ayant passé l'épreuve optionnelle une bonification égale à la note obtenue à cette épreuve laquelle est ajoutée au total des notes obtenues.

Le jury d'examen arrête la liste des candidats déclarés admis dont l'annonce est faite par son président.

Art. 45. - Les candidats déclarés admis en sont informés par lettres individuelles, à la suite desquelles les certificats d'aptitude professionnelle pour la conduite de voitures de taxi grand tourisme leur sont délivrés.

Art. 46. - Le certificat d'aptitude professionnelle pour la conduite de voitures de taxi grand tourisme a une validité permanente.

Art. 47. - Le certificat d'aptitude professionnelle pour la conduite de voitures de taxi grand tourisme doit contenir les mentions et informations suivantes :

- "République Tunisienne", "Ministère du Transport",

- les nom et prénom du titulaire,
- le numéro de sa carte d'identité nationale,
- la zone de validité du certificat d'aptitude professionnelle.

Art. 48. – Pour l'obtention d'un duplicata du certificat d'aptitude professionnelle, en cas de perte ou de détérioration, le dossier à présenter doit comporter les pièces suivantes :

- une demande écrite,
- une attestation de perte, le cas échéant,
- l'ancien certificat en cas de détérioration,

Art. 49. – L'extension de la zone de validité du certificat d'aptitude professionnelle pour la conduite de taxi grand tourisme à une zone plus étendue est soumise aux mêmes conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle pour la conduite de taxi grand tourisme citées à l'article 33 du présent décret.

Art. 50. – Les attestations de réussite à l'examen professionnel délivrées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables

Art. 51. - Le Ministre du Transport, le Ministre de l'Intérieur et du Développement local et le Ministre du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Annexe 1.

A) Code de la route

- Règles générales de la circulation routière,
- Equipement et aménagement des véhicules,
- Règles d'utilisation des véhicules,
- Conduite à adopter face à des accidents graves

B) Transport routier de matières dangereuses

- Classes des matières dangereuses,
- Conditions de transport des matières dangereuses,
- Les règles spéciales de circulation des véhicules transportant des matières dangereuses,
- Règles d'équipement et d'aménagement des véhicules transportant des matières dangereuses.

C) Organisation des transports terrestres

- Transport de marchandises,
- Location des véhicules,
- Centrales de fret,
- Contrats de transport de marchandises et de location de véhicules de transport de marchandises,
- Contraventions et sanctions.

D) Conventions et accords internationaux

- La convention T.I.R
- La convention C.M.R
- La convention maghrébine de transport terrestre de voyageurs, de marchandises et de transit.
- Les accords bilatéraux du transport routier de personnes et de marchandises.

Annexe 2.

A) Droit civil

- Personnes physiques,
- Personnes morales,
- Obligations et contrats.

B) Assurances

- Contrats d'assurance automobile,
- Assurance des marchandises transportées.

C) Droit administratif

- Organisation administrative,

D) Législation du travail

- Contrat de travail,
- Conditions de travail,
- Salaires,
- Conventions collectives.

E) Comptabilité et impôts

- Budget et bilan,
- Impôts directs,
- Impôts indirects,
- Taxes de circulation.

Annexe 3.

A) Code de la route

- Règles générales de la circulation routière,
- Equipement et aménagement des véhicules,
- Règles d'utilisation des véhicules,
- Conduite à adopter face à des accidents graves

B) Organisation des transports terrestres

- Transport public de personnes,
- Transport touristique
- Location des véhicules,
- Contrats de location des voitures particulières,
- Contraventions et sanctions.

C) Conventions et accords internationaux

- La convention maghrébine de transport terrestre de voyageurs, de marchandises et de transit.
- Les accords bilatéraux du transport routier de personnes et de marchandises.

Annexe 4.

F) Droit civil

- Personnes physiques,
- Personnes morales,
- Obligations et contrats.

G) Assurances

- Contrats d'assurance automobile,
- Assurance des personnes transportées.

H) Droit administratif

- Organisation administrative,

I) Législation du travail

- Contrat de travail,
- Conditions de travail,
- Salaires,
- Conventions collectives.

J) Comptabilité et impôts

- Budget et bilan,
- Impôts directs,
- Impôts indirects,
- Taxes de circulation.

NOMINATION

Par arrêté du ministre du transport du 28 juillet 2006.

Monsieur Mahmoud Ben Sassi est nommé membre représentant le ministère de développement et de la coopération internationale au conseil d'administration de la société des transports de Tunis, et ce, en remplacement de Monsieur Amor Salmi.

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre des technologies de la communication du 28 juillet 2006.

Monsieur Mourad Kaouel est nommé membre représentant le Premier ministre au conseil d'administration de l'office national des postes, et ce, en remplacement de Monsieur Hédi Ben Haj Hassine.

Par arrêté du ministre des technologies de la communication du 28 juillet 2006.

Monsieur Mohamed El Arif est nommé membre représentant l'office national de la télédiffusion au conseil d'entreprise du centre d'information, de formation, de

documentation et d'études en technologies des communications, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Ben Ammar.

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 28 juillet 2006.

Monsieur Hédi Ounissi est nommé membre représentant le ministère de l'intérieur et du développement local au conseil d'administration de la Société Promosport en remplacement de Monsieur Mohamed Lebbi.

Par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du 28 juillet 2006.

Monsieur Adel Ben Hassan est nommé membre représentant le ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique au conseil d'administration de la Société Promosport en remplacement de Monsieur Mohsen Boulahya.

Décret n° 2006-2119 du 31 juillet 2006, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de l'office national de la famille et de la population.

Le Président de la République ;

Sur proposition du Ministre de la Santé Publique ;

Vu la loi N° 84-70 du 6 août 1984, portant création de l'Office National de la Famille et de la Population, telle que modifiée par la loi N° 87-1 du 13 janvier 1987 ;

Vu la loi N° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des Offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi N° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi N° 2003-21 du 17 mars 2003 ;

Vu la loi N° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi N° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi N° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi N° 99-38 du 3 mai 1999 et notamment son article 10 bis et la loi N° 2001-33 du 29 mars 2001 ;

Vu le décret N° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du Ministère de la Santé Publique ;

Vu le décret N° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, tel que modifié et complété par le décret N° 2001-2493 du 31 octobre 2001 et le décret N° 2003-1665 du 4 août 2003 ;

Vu le décret N° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel que modifié et complété par le décret N° 2001-1220 du 28 mai 2001 ;

Vu le décret N° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue ;

Vu le décret N° 95-2601 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de docteur en médecine ;

Vu le décret N° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur ;

Vu le décret N° 97-552 du 31 mars 1997, fixant les attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif ;

Vu le décret N° 2000-706 du 5 avril 2000, fixant l'organigramme de l'Office National de la Famille et de la Population ;

Vu le décret N° 2000-2390 du 17 octobre 2000, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'Office National de la Famille et de la Population ;

Vu le décret N° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, en études d'ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales ;

Vu le décret N° 2001-2445 du 22 octobre 2001, portant approbation du statut particulier du personnel de l'Office National de la Famille et de la Population ;

Vu le décret N° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement de structures relevant de l'ex-ministère du développement économique au Premier Ministère ;

Vu le décret N° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier Ministère ;

Vu le décret N° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatifs aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge ;

Vu le décret N° 2005-910 du 24 mars 2005 portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif ;

Vu l'avis du Ministre des finances ;

Vu l'avis du Tribunal Administratif ;

DECRETE :

ARTICLE PREMIER : Les emplois fonctionnels de chef de département, de directeur, de sous-directeur et de chef de service à l'Office National de la Famille et de la Population sont attribués par décision du directeur général, après approbation du ministère de tutelle.

Article 2 : Les emplois fonctionnels visés à l'article premier sont attribués selon les conditions minima suivantes :

- a) Les emplois fonctionnels doivent être déclarés vacants et prévus par l'organigramme de l'Office National de la Famille et de la Population
- b) Le candidat ne doit pas avoir encouru de sanction disciplinaire du 2^{ème} degré tant qu'elle n'a pas été effacée
- c) Le candidat doit être titulaire
- d) Le candidat à l'emploi fonctionnel doit remplir les conditions fixées au tableau suivant :

<i>Emplois fonctionnels</i>	<i>Conditions Minima</i>
<i>Chef de Service</i>	1/ Etre titulaire d'un emploi d'administrateur conseiller ou un emploi équivalent avec une ancienneté minimale de deux ans ou titulaire d'un emploi d'administrateur ou un emploi équivalent avec une ancienneté minimale de cinq ans 2/ Etre en outre : (a) titulaire du diplôme national de docteur en médecine ou un diplôme équivalent ou d'un mastère ou un diplôme équivalent (b) ou titulaire d'une maîtrise ou un diplôme équivalent (c) ou titulaire d'un diplôme des études universitaires du 1^{er} cycle ou un diplôme équivalent (d) ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'Office pour la nomination à un emploi d'administrateur ou d'attaché de direction principal ou un emploi équivalent Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut l'ancienneté dans l'emploi précité est fixée à 7 ans au moins.
<i>Sous-Directeur</i>	1/ Etre titulaire d'un emploi d'administrateur ou un emploi équivalent depuis au moins dix ans ou un emploi d'administrateur conseiller ou un emploi équivalent depuis au moins cinq ans et avoir exercé la fonction de chef de service à l'Office ou dans le secteur public depuis au moins cinq ans. 2/ Etre en outre : (a) titulaire du diplôme national de docteur en médecine ou un diplôme équivalent ou d'un mastère ou un diplôme équivalent (b) ou titulaire d'une maîtrise ou un diplôme équivalent (c) ou titulaire d'un diplôme des études universitaires du 1^{er} cycle ou un diplôme équivalent (d) ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'Office pour la nomination à un emploi

	d'administrateur conseiller ou d'administrateur ou un emploi équivalent Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut l'ancienneté dans l'emploi ou la fonction précitées est fixée à 7 ans au moins.
<i>Directeur</i>	1/ Etre titulaire d'un emploi d'administrateur en chef ou un emploi équivalent, et ce depuis au moins quatre ans et avoir exercé les fonctions de sous-directeur à l'Office ou dans le secteur public depuis au moins de cinq ans. 2/ Etre en outre : (a) titulaire d'un diplôme national de docteur en médecine ou un diplôme équivalent ou d'un mastère ou un diplôme équivalent (b) ou titulaire d'une maîtrise ou un diplôme équivalent (c) ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'Office pour la nomination à un emploi d'administrateur ou un emploi équivalent Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté dans la fonction de sous-directeur est portée à sept ans.
<i>Chef de Département</i>	1/ Etre titulaire d'un emploi d'administrateur général ou d'un emploi équivalent, et ce depuis au moins trois ans et avoir exercé les fonctions de Directeur à l'Office ou dans le secteur public depuis au moins trois ans. 2/ Etre en outre : (a) titulaire du diplôme national de docteur en médecine ou un diplôme équivalent ou d'un mastère ou un diplôme équivalent (b) ou titulaire d'une maîtrise ou un diplôme équivalent (c) ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'Office pour la nomination à un emploi d'administrateur général, d'administrateur en chef, d'administrateur conseiller ou d'administrateur ou un emploi équivalent. Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut l'ancienneté minimale dans l'emploi ou la fonction prévus ci-dessus, est fixée à cinq ans.

Article 3 : Le secrétaire général est nommé par décision du directeur général après avis du conseil d'entreprise et approbation de l'autorité de tutelle conformément à la réglementation en vigueur. Il bénéficie, en plus de la rémunération afférente à son grade, des indemnités et avantages afférents à sa fonction conformément à la réglementation en vigueur. Il bénéficie en outre d'une voiture de fonction et d'un quota de quatre cents (400) litres de carburant par mois. Dans ce cas, l'octroi de l'indemnité kilométrique forfaitaire est suspendu

Article 4 : Le candidat à l'emploi fonctionnel de secrétaire général doit avoir exercé la fonctions de chef de département ou un emploi équivalent à l'Office ou dans le secteur public pendant au moins trois ans.

Article 5 : Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général par décision du directeur général après avis du conseil d'entreprise et approbation de l'autorité du tutelle. Toutefois, l'intéressé continue à bénéficier, sauf nomination dans un autre emploi fonctionnel, de l'ensemble de sa rémunération mensuelle ainsi que de ses indemnités et avantages afférents à son précédent emploi fonctionnel, et ce pendant une année.

Article 6 : Les agents chargés de l'un des emploi fonctionnels prévus par l'article 2 bénéficient des indemnités et avantages afférents aux emplois fonctionnels qu'il occupent et ce conformément au statut particulier des agents de l'Office National de la Famille et de la Population. En outre, les chefs de départements bénéficient :

- d'une voiture de fonction et d'un quota de carburant par mois : 300 litres. Dans ce cas, l'octroi de l'indemnité kilométrique est suspendu.
- Ou d'un quota de carburant par mois :150 litres. Dans ce cas, l'octroi de l'indemnité kilométrique est maintenu.

Article 7 : Les emplois fonctionnels prévus à l'article premier du présent décret sont retirés par décision du Directeur Général de l'Office, au vu d'un rapport écrit et motivé des chefs hiérarchiques et des observations écrites de l'agent concerné.

Le retrait des emplois fonctionnels engendre la privation immédiate des indemnités et avantages liés à ces emplois. Toutefois l'agent concerné continue à bénéficier des indemnités et avantages liés à l'emploi fonctionnel qu'il occupait, pour une période d'un an tant qu'il ne soit pas chargé d'un autre emploi fonctionnel à condition que :

- Le retrait de l'emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire du deuxième degré ou par la suspension de l'intéressé de l'exercice de ses fonctions pour faute grave
- Et l'intéressé ait exercé cet emploi fonctionnel durant une période de deux années au moins.

Article 8 : L'intérim aux emplois fonctionnels précités est accordé aux agents remplissant les conditions prévues à l'article 2. Toutefois, la condition d'ancienneté est diminuée d'une année.

L'intérim des emplois fonctionnels est attribué par décision du directeur général pour une année renouvelable une seule fois. Il est retiré par décision du directeur général.

L'agent chargé d'un emploi fonctionnel par intérim bénéficie de toutes les indemnités et avantages afférents à l'emploi fonctionnel. Le retrait des emplois fonctionnels par intérim entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages y afférents.

Toutefois ces périodes ne sont pas prises en considération dans le calcul de l'ancienneté exigée pour la nomination à un autre emploi fonctionnel.

Article 9 : Les agents chargés d'un emploi fonctionnel à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent les avantages spécifiques à ces fonctions, nonobstant les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.

Article 10 : Le Ministre des Finances et le ministre de la Santé Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-2120 du 31 juillet 2006, portant création d'instituts supérieurs des sciences infirmières.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé publique,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 2001-2872 du 13 décembre 2001, portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont créés les instituts supérieurs suivants :

- institut supérieur des sciences infirmières de Tunis,
- institut supérieur des sciences infirmières du Kef,
- institut supérieur des sciences infirmières de Sousse,
- institut supérieur des sciences infirmières de Sfax,
- institut supérieur des sciences infirmières de Gabès.

Ces établissements sont placés sous la tutelle des ministères de l'enseignement supérieur et de la santé publique sous-réserve des dispositions de l'article 7 de la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 susvisée.

Art. 2. - Les ministres de l'enseignement supérieur, de la santé publique et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-2121 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité des services hospitaliers allouée au personnel médecin dentiste hospitalo-universitaire.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980, portant statut des médecins dentistes hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-235 du 31 janvier 2000,

Vu le décret n° 81-977 du 15 juillet 1981, relatif aux indemnités particulières du personnel médecin dentiste hospitalo-universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2135 du 27 septembre 1999,

Vu le décret n° 2005-3195 du 12 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité des services hospitaliers durant la période 2005-2007 et octroi de la première tranche au profit du personnel médecin dentiste hospitalo-universitaire,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2006, la deuxième tranche, au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité des services hospitaliers prévue par le décret susvisé n° 2005-3195 du 12 décembre 2005 au personnel médecin dentiste hospitalo-universitaire conformément aux indications du tableau ci-après :

		En dinars
Grades		Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2006
Professeur hospitalo-universitaire en médecine dentaire		74 dinars
Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine dentaire		63 dinars
Assistant hospitalo-universitaire en médecine dentaire	de 1 ^{ère} et de 2 ^{ème} année	42 dinars
	de 3 ^{ème} et de 4 ^{ème} année	48 dinars
	plus de 4 ans	55 dinars

Art. 2. - Le ministre des finances, le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-2122 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité des services hospitaliers allouée au personnel médical hospitalo-universitaire.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 77-732 du 9 septembre 1977, portant statut du corps médical hospitalo-universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-2121 du 28 octobre 1998,

Vu le décret n° 77-734 du 9 septembre 1977, relatif aux indemnités particulières du corps médical hospitalo-universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-2313 du 10 novembre 1993,

Vu le décret n° 2005-3197 du 12 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité des services hospitaliers durant la période 2005-2007 et octroi de la première tranche au profit du personnel médical hospitalo-universitaire,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2006, la deuxième tranche, au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité des services hospitaliers allouée prévue par le décret susvisé n° 2005-3197 du 12 décembre 2005 au personnel médical hospitalo-universitaire conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Grades		Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2006
Professeur hospitalo-universitaire en médecine		74 dinars
Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine		63 dinars
Assistant hospitalo-universitaire en médecine	de 1 ^{ère} et de 2 ^{ème} année	42 dinars
	de 3 ^{ème} et de 4 ^{ème} année	48 dinars
	plus de 4 ans	55 dinars

Art. 2. - Le ministre des finances, le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-2123 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité des services hospitaliers allouée au personnel pharmacien hospitalo-universitaire.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-universitaires,

Vu le décret n° 2005-3196 du 12 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité des services hospitaliers durant la période 2005-2007 et octroi de la première tranche au profit du personnel pharmacien hospitalo-universitaire,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2006, la deuxième tranche, au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité des services hospitaliers prévue par le décret susvisé n° 2005-3196 du 12 décembre 2005 au personnel pharmacien hospitalo-universitaire conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Grades		Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2006
Professeur hospitalo-universitaire en pharmacie		74 dinars
Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en pharmacie		63 dinars
Assistant hospitalo-universitaire en pharmacie	de 1 ^{ère} et de 2 ^{ème} année	42 dinars
	de 3 ^{ème} et de 4 ^{ème} année	48 dinars
	plus de 4 ans	55 dinars

Art. 2. - Le ministre des finances, le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-2124 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de non clientèle allouée au corps médical des hôpitaux.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 89-296 du 15 février 1989, portant statut du corps médical des hôpitaux modifié par le décret n° 2001-316 du 23 janvier 2001,

Vu le décret n° 89-299 du 15 février 1989, relatif aux indemnités particulières du corps médical des hôpitaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-321 du 23 janvier 2001,

Vu le décret n° 2005-3202 du 12 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de non clientèle durant la période 2005-2007 et octroi de la première tranche au profit du corps médical des hôpitaux,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} mai 2006, la deuxième tranche, au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de non clientèle prévue par le décret susvisé n° 2005-3202 du 12 décembre 2005 au corps médical des hôpitaux conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} mai 2006
Médecin principal des hôpitaux	61 dinars
Médecin des hôpitaux	55 dinars

Art. 2. - Le ministre des finances et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-2125 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de non clientèle allouée au corps des inspecteurs médicaux et juxtamédicaux.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-872 du 20 septembre 1974, portant statut du corps des inspecteurs médicaux et juxtamédicaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-76 du 10 janvier 2000,

Vu le décret n° 74-874 du 20 septembre 1974, relatif aux indemnités particulières du corps des inspecteurs médicaux et juxtamédicaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-2370 du 2 octobre 2001,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2005-3201 du 12 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de non clientèle durant la période 2005-2007 et octroi de la première tranche au profit du corps des inspecteurs médicaux et juxtamédicaux,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} mai 2006, la deuxième tranche, au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de non clientèle prévue par le décret susvisé n° 2005-3201 du 12 décembre 2005 au corps des inspecteurs médicaux et juxtamédicaux conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} mai 2006
Inspecteur général de la santé publique	63 dinars
Inspecteur divisionnaire de la santé publique	55 dinars
Inspecteur régional de la santé publique	48 dinars

Art. 2. - Le ministre des finances et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-2126 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de plein-temps allouée aux pharmaciens de la santé publique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires,

Vu le décret n° 2005-3200 du 12 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de plein-temps durant la période 2005-2007 et octroi de la première tranche au profit du corps des pharmaciens de la santé publique,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} mai 2006, la deuxième tranche, au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de plein-temps prévue par le décret susvisé n° 2005-3200 du 12 décembre 2005 aux pharmaciens de la santé publique conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} mai 2006
Pharmacien de la santé publique	39 dinars
Pharmacien principal de la santé publique	45 dinars
Pharmacien major de la santé publique	55 dinars
Pharmacien spécialiste de la santé publique	45 dinars
Pharmacien spécialiste principal de la santé publique	55 dinars
Pharmacien spécialiste major de la santé publique	66 dinars

Art. 2. - Le ministre des finances et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-2127 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de plein-temps allouée aux médecins dentistes de la santé publique

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 91-234 du 4 février 1991, portant statut des médecins dentistes de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2001-315 du 23 janvier 2001,

Vu le décret n° 91-237 du 4 février 1991, relatif aux indemnités particulières des chirurgiens dentistes des hôpitaux ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-320 du 23 janvier 2001,

Vu le décret n° 2005-3199 du 12 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de plein temps durant la période 2005-2007 et octroi de la première tranche au profit des médecins dentistes de la santé publique,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} mai 2006, la deuxième tranche, au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de plein-temps prévue par le décret susvisé n° 2005-3199 du 12 décembre 2005 aux médecins dentistes de la santé publique conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} mai 2006
Médecin dentiste de la santé publique	39 dinars
Médecin dentiste principal de la santé publique	45 dinars
Médecin dentiste major de la santé publique	55 dinars
Médecin dentiste spécialiste de la santé publique	45 dinars
Médecin dentiste spécialiste principal de la santé publique	55 dinars
Médecin dentiste spécialiste major de la santé publique	66 dinars

Art. 2. - Le ministre des finances et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-2128 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2005, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de plein-temps allouée au corps médical hospitalo-sanitaire.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 91-230 du 4 février 1991, portant statut du corps médical hospitalo-sanitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-314 du 23 janvier 2001,

Vu le décret n° 91-233 du 4 février 1991, relatif aux indemnités particulières des médecins hospitalo-sanitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-319 du 23 janvier 2001,

Vu le décret n° 2005-3198 du 12 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de plein temps durant la période 2005-2007 et octroi de la première tranche au profit du corps médical hospitalo-sanitaire,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} mai 2005, la deuxième tranche, au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de plein-temps prévue par le décret susvisé n° 2005-3198 du 12 décembre 2005 au personnel médical hospitalo-sanitaire conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} mai 2006
Médecin de la santé publique	45 dinars
Médecin principal de la santé publique	55 dinars
Médecin major de la santé publique	66 dinars
Médecin spécialiste de la santé publique	55 dinars
Médecin spécialiste principal de la santé publique	66 dinars

Art. 2. - Le ministre des finances et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-2129 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de résidanat allouée aux résidents en médecine dentaire.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 82-1305 du 21 septembre 1982, portant statut des résidents en médecine dentaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-2316 du 10 novembre 1993,

Vu le décret n° 2005-3203 du 12 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de résidanat durant la période 2005-2007 et octroi de la première tranche au profit des résidents en médecine dentaire,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2006, la deuxième tranche, au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de résidanat prévue par le décret susvisé n° 2005-3203 du 12 décembre 2005 aux résidents en médecine dentaire conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2006
Résidents en médecine dentaire de 1 ^{ère} et de 2 ^{ème} année	32 dinars
Résidents en médecine dentaire de 3 ^{ème} et de 4 ^{ème} année	42 dinars

Art. 2. - Le ministre des finances, le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-2130 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de résidanat allouée aux résidents en médecine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 93-1440 du 23 juin 1993, relatif à la spécialisation en médecine et au statut juridique des résidents ensembles les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2144 du 27 septembre 1999,

Vu le décret n° 2005-3205 du 12 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de résidanat durant la période 2005-2007 et octroi de la première tranche au profit des résidents en médecine,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2006, la deuxième tranche, au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de résidanat prévue par le décret susvisé n° 2005-3205 du 12 décembre 2005 aux résidents en médecine conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2006
Résidents en médecine de 1 ^{ère} et de 2 ^{ème} année	32 dinars
Résidents en médecine de 3 ^{ème} et de 4 ^{ème} année	42 dinars

Art. 2. - Le ministre des finances , le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-2131 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de résidanat allouée aux résidents en Pharmacie.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 99-2387 du 27 octobre 1999, portant statuts juridiques des résidents et de la spécialisation en pharmacie,

Vu le décret n° 2005-3204 du 12 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de résidanat durant la période 2005-2007 et octroi de la première tranche au profit des résidents en pharmacie ,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2006, la deuxième tranche, au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de résidanat prévue par le décret susvisé n° 2005-3204 du 12 décembre 2005 aux résidents en pharmacie conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2006
Résidents en pharmacie de 1 ^{ère} et de 2 ^{ème} année	32 dinars
Résidents en pharmacie de 3 ^{ème} et de 4 ^{ème} année	42 dinars

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-2132 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche, au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de stage interné allouée aux stagiaires internés en médecine.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 76-245 du 17 mars 1976, portant statut des stagiaires Internés et des résidents, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-2315 du 10 novembre 1993,

Vu le décret n° 2005-3207 du 12 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de stage interné durant la période 2005-2007 et octroi de la première tranche au profit des stagiaires internés en médecine,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2006, la deuxième tranche, au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de stage interné prévue par le décret susvisé n° 2005-3207 du 12 décembre 2005 aux stagiaires internés en médecine conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2006
Stagiaire interne en médecine	27,500 dinars

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-2133 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de stage interné allouée aux stagiaires internés en médecine dentaire.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 80-1610 du 18 décembre 1980, portant statut des stagiaires internés en médecine dentaire,

Vu le décret n° 2005-3206 du 12 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de stage interné durant la période 2005-2007 et octroi de la première tranche au profit des stagiaires internés en médecine dentaire,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} Juillet 2006, la deuxième tranche, au titre de l'année 2006, de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de stage interné prévue par le décret susvisé n° 2005-3206 du 12 décembre 2005 aux stagiaires internés en médecine dentaire conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2006
Stagiaire interne en médecine dentaire	27,500 dinars

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-2134 du 31 juillet 2006.

Le docteur Mohamed Habib Chelbi Belkahia, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de directeur général du centre national de pharmacovigilance.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 28 juillet 2006.

Sont nommés membres au conseil d'administration de l'hôpital Aziza Othmana de Tunis, et ce, à partir du 28 mars 2006 :

- docteur Mohamed Moncef Jamoussi : président du comité médical,
- docteur Belkiss Meddeb : médecin chef de service,
- docteur Raouf Hafssia : médecin chef de service,
- docteur Sabiha Mahjoub : médecin chef de service,
- docteur Mohsen Trabelssi : représentant des médecins maître de conférences agrégées et des médecins des hôpitaux exerçant au sein de l'hôpital,
- docteur Kamel Bousselmi : représentant des médecins assistant hospitalo-universitaire exerçant au sein de l'hôpital,
- Madame Rachida Dahmane : représentante du corps paramédical exerçant au sein de l'hôpital.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 28 juillet 2006.

Monsieur Mohamed Moncef Rouis est nommé membre représentant le ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques au conseil d'administration de l'institut Pasteur de Tunis en remplacement de Monsieur Abdeljellil Kallel, et ce, à partir du 18 avril 2006.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 28 juillet 2006.

Madame Aicha Chehimi épouse Ben Bouzid est nommée membre représentant les pharmaciens au conseil d'administration de l'institut national de nutrition et de technologie alimentaire de Tunis, en remplacement de Madame Salwa Rekik, et ce, à partir du 21 avril 2006.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 28 juillet 2006.

Monsieur Majed Beji est nommé membre représentant le doyen de la faculté de médecine de Tunis au conseil d'administration de l'hôpital la Rabta de Tunis, et ce, à partir du 15 mai 2006.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 28 juillet 2006.

Monsieur Moustafa Lotfi Belajouza est nommé membre représentant la commune de Sousse au sein du conseil d'administration de l'hôpital Farhat Hached de Sousse en remplacement de Madame Nebiha Bouraoui El Msekni, et ce, à partir du 1^{er} décembre 2005.

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

Décret n° 2006-2135 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de non clientèle aux agents du corps de l'inspection médicale du travail, au titre de l'année 2006.

Le Président de la République.

Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 94-1493 du 11 juillet 1994, relatif aux indemnités particulières attribuées au corps de l'inspection médicale du travail, tel qu'il a été modifié par le décret n° 96-915 du 8 mai 1996,

Vu le décret n° 2005- 2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociale, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger,

Vu le décret n° 2005-3208 du 12 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de non clientèle durant la période 2005-2007 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée à compter du 1^{er} mai 2006 la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de non clientèle prévue par le décret susvisé n° 2005-3208 aux agents du corps de l'inspection médicale du travail, au titre de l'année 2006 conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1^{er} mai 2006
Médecin-inspecteur général du travail	63
Médecin-inspecteur divisionnaire du travail	55
Médecin-inspecteur régional du travail	48
Médecin-inspecteur du travail	45

Art. 2. - Les ministres des affaires sociales, de solidarité et des tunisiens à l'étranger et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-2136 du 31 juillet 2006, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de conciliation aux agents du corps de conciliation, au titre de l'année 2006.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 85-1010 du 7 août 1985, relatif aux indemnités attribuées au corps de conciliation du ministère des affaires sociales, tel qu'il a été modifié par le décret n° 92-26 du 6 janvier 1992 et le décret n° 93-2324 du 10 novembre 1993,

Vu le décret n° 2005- 2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger,

Vu le décret n° 2005-3210 du 12 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de conciliation durant la période 2005-2007 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée à compter du 1^{er} juillet 2006 la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de conciliation prévue par le décret susvisé n° 2005-3210 aux agents du corps de conciliation, au titre de l'année 2006 conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2006
Conciliateur général	31
Conciliateur en chef	31
Conciliateur	31

Art. 2. - Les ministres des affaires sociales de la solidarité et des tunisiens à l'étranger et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-2137 du 31 juillet 2006.

Monsieur Sayed Blel, conseiller des services publics, est chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, à compter du 3 juillet 2006.

Par décret n° 2006-2138 du 31 juillet 2006.

Monsieur Sayed Blel, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de bureau de l'assistance aux entreprises économiques au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

Décret n° 2006-2139 du 31 juillet 2006, portant approbation du statut particulier du personnel du centre national pédagogique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 72-61 du 29 juillet 1972, portant création du centre national pédagogique,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 76-860 du 6 octobre 1976, approuvant le règlement fixant le statut et la rémunération du personnel du centre national pédagogique,

Vu le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-1326 du 7 juin 2004,

Vu le décret n° 86-936 du 6 octobre 1986, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les offices, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés nationales dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relative à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 97-775 du 5 mai 1997,

Vu le décret n° 95-1085 du 19 janvier 1995, fixant les jours fériés donnant lieu à congé aux profit personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 98-1875 du 28 septembre 1998, fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une autorisation aux fonctionnaires publiques pour exercer une activité privée lucrative ayant une relation directe avec leurs fonctions,

Vu le décret n° 2001-1142 du 22 mai 2001, fixant le régime des frais de mission à l'étranger applicable au personnel de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des établissements et entreprises publics, et les modalités de prise en charge des dépenses y afférentes ainsi que l'octroi des avantages consentis à ce titre, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2005-1 733 du 13 juin 2005,

Vu le décret n° 2001-2123 du 10 septembre 2001, portant changement d'appellation de certains établissements publics,

Vu le décret n° 2002-2057 du 10 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de la formation professionnelle et de l'emploi au ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement de structures relevant de l'ex-ministère du développement économique au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Le statut particulier du personnel du Centre National Pédagogique, annexé au présent décret, est approuvé.

Art. 2. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret.

Art. 3. - Le ministre de l'éducation et de la formation est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-2140 du 31 juillet 2006, portant approbation du statut particulier du personnel de l'office des logements des personnels du ministère de l'éducation.

Le Président de La République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 81-50 du 18 juin 1981, portant création de l'office des logements des personnels du ministère de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu le décret n° 82-348 du 26 février 1982, portant organisation administrative et financière de l'office des logements des personnels du ministère de l'éducation nationale,

Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement de structures relevant de l'ex-ministère du développement économique au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu l'avis du Premier ministre,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Le statut particulier du personnel de l'office des logements des personnels du ministère de l'éducation annexé au présent décret est approuvé.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre de l'éducation et de la formation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2006-2141 du 31 juillet 2006.

Monsieur Mohsen Mahjoub, inspecteur général de l'éducation, chargé des fonctions de directeur régional de l'enseignement à Kébili, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} août 2006.

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 28 juillet 2006.

Monsieur Béchir Kraiem est nommé membre représentant le ministère de l'éducation et de la formation au conseil d'établissement de l'office des logements des personnels du ministère de l'éducation en remplacement de Monsieur Mohamed Karrou.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR**

**Décret n° 2006-2142 du 31 juillet 2006, portant
création de deux établissements des oeuvres
universitaires.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement
supérieur,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu la loi n° 88-135 du 3 décembre 1988, portant
création de l'office des oeuvres universitaires pour le Nord,

Vu le décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, portant
attributions, organisation des établissements des oeuvres
universitaires et emplois fonctionnels dans lesdits
établissements,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont créés, les deux établissements
des oeuvres universitaires suivants :

- le foyer universitaire « route Menzel Abderrahmen » à
Bizerte,

- le restaurant universitaire « route Menzel
Abderrahmen » à Bizerte.

Ces deux établissements sont placés sous la tutelle du
ministère de l'enseignement supérieur, sous réserve des
dispositions de la loi n° 88-135 susvisée.

Ces deux établissements sont dotés de la personnalité
morale et de l'autonomie financière. Leurs budgets sont
rattachés pour ordre au budget de l'Etat.

Art. 2. - Les ministres de l'enseignement supérieur et
des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernement de Tunis le 9 août 2006"